

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES
RESSOURCES FORESTIERES, DE LA PROTECTION
COTIERE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

TOGO GREEN FUND

Établissement public administratif — Siège à Aného

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

**Politique du TOGO GREEN FUND relative à la prévention, à la détection et à la répression des pratiques
prohibées**

Adopté en application du décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026

Modalités d'adoption : délibération du conseil d'administration

Visas et considérants

Le conseil d'administration du TOGO GREEN FUND,

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

Vu la loi n° 2014-09 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TOGO GREEN FUND ;

Vu la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à Mérida le 31 octobre 2003 et ratifiée par le Togo ;

Vu la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;

Vu la loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal togolais, notamment ses dispositions relatives à la corruption, au détournement de deniers publics, au trafic d'influence et aux infractions assimilées ;

Vu la loi uniforme n° 2018-004 du 4 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'UEMOA ;

Vu la Politique de gouvernance du TGF, la Politique d'enquête et de sanction, et la Politique de dénonciation et de protection des dénonciateurs ;

Considérant que la lutte contre la fraude et la corruption constitue une exigence non négociable de la gestion des ressources publiques et des financements internationaux mobilisés par le TGF ;

Considérant que cette lutte suppose une action coordonnée articulée autour de la prévention, de la détection, de la réaction et de la coopération avec les autorités compétentes,

Adopte la présente politique de lutte contre la fraude et la corruption :

TITRE PREMIER. FONDEMENTS, OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier. Objet

La présente politique fixe les principes, les mécanismes et les responsabilités relatifs à la prévention, à la détection et à la répression de la fraude, de la corruption et des pratiques connexes au sein du TGF, ainsi que dans les opérations qu'il conduit ou finance. Elle est complétée par un Manuel de procédures qui en assure l'opérationnalisation dans les opérations quotidiennes du TGF.

Article 2. Principe de tolérance zéro

Le TGF applique le principe de tolérance zéro à l'égard de tout fait de fraude ou de corruption, quels qu'en soient les auteurs, les modalités, l'ampleur, les circonstances et le bénéficiaire. Aucune considération d'opportunité, d'urgence, de coût, de résultat ou d'ancienneté ne peut être invoquée pour justifier une tolérance à l'égard de tels faits.

Article 3. Champ d'application

La politique s'applique :

- aux membres du conseil d'administration, aux membres des comités des guichets, au directeur général et à l'ensemble du personnel du TGF ;
- aux tiers en relation contractuelle ou institutionnelle avec le TGF, notamment les prestataires, fournisseurs, consultants, partenaires techniques et financiers, cabinets d'audit et bénéficiaires de financement ;
- aux opérations financées par le TGF, dans toute leur chaîne, de l'instruction à la clôture ;
- aux ressources apportées par les partenaires financiers, dans le respect des clauses spécifiques de leurs accords.

Article 4. Définitions

Aux fins de la présente politique, on entend par :

- « corruption active » : le fait d'offrir, de promettre ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu, matériel ou immatériel, à une personne exerçant une fonction publique ou privée, en contrepartie d'un acte ou d'une abstention en lien avec ses fonctions ;
- « corruption passive » : le fait, pour une personne exerçant une fonction publique ou privée, de solliciter, d'accepter ou de recevoir, directement ou indirectement, un avantage indu, en contrepartie d'un acte ou d'une abstention en lien avec ses fonctions ;
- « trafic d'influence » : le fait, pour toute personne, de solliciter, d'accepter ou d'accorder un avantage indu en contrepartie de l'usage d'une influence, réelle ou supposée, en vue d'obtenir d'une autorité une décision favorable ;
- « concussion » : le fait, pour un agent public, d'exiger ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues, ou d'accorder une exonération non prévue par les textes ;
- « favoritisme » : le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions applicables à la passation des marchés publics ou à l'attribution de subventions ;
- « fraude » : tout acte ou omission délibéré, y compris toute fausse déclaration, visant à obtenir un avantage indu ou à échapper à une obligation, notamment fiscale, contractuelle ou financière ;
- « collusion » : entente entre deux ou plusieurs personnes, destinée à obtenir un avantage indu, notamment en influençant indûment les actions d'un tiers ;

- « coercition » : le fait de porter atteinte, ou de menacer de porter atteinte, à une personne ou à ses biens, en vue d'influencer indûment ses actions ;
- « obstruction » : la destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation de preuves ; la fausse déclaration à un enquêteur ; les menaces, le harcèlement ou l'intimidation d'une personne en vue de l'empêcher de témoigner ou de fournir des informations ;
- « pratiques prohibées » : ensemble des pratiques ci-dessus définies.

TITRE II. GOUVERNANCE DU DISPOSITIF

Article 5. Rôle du conseil d'administration

Le conseil d'administration exerce la responsabilité ultime du dispositif de lutte contre la fraude et la corruption. À ce titre, il :

- adopte et révisé la présente politique et ses documents d'application ;
- examine la cartographie des risques de fraude et de corruption ;
- examine le rapport annuel du référent éthique et le rapport annuel de la fonction de contrôle interne ;
- examine les décisions de sanction significatives et le suivi des recouvrements ;
- veille à l'adéquation des ressources allouées au dispositif ;
- engage, le cas échéant, les procédures de révocation ou de saisine des autorités externes.

Article 6. Rôle du directeur général

Le directeur général est responsable de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. À ce titre, il :

- adopte et met à jour le Manuel de procédures de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption dans les opérations ;
- assure la formation du personnel et des membres des organes ;
- veille à l'intégration effective des contrôles anti-fraude et anti-corruption dans les processus opérationnels ;
- s'assure du bon fonctionnement des canaux de signalement ;
- saisit les autorités externes compétentes, dans les conditions prévues par la Politique d'enquête et de sanction ;
- rend compte périodiquement au conseil d'administration de l'état de la mise en œuvre du dispositif.

Article 7. Rôle du référent éthique

Le référent éthique, désigné en application de la Politique de gouvernance :

- conseille les organes et le personnel sur toute question relative à l'éthique et à la lutte contre la fraude et la corruption ;
- reçoit et traite les signalements, dans les conditions prévues par la Politique de dénonciation ;
- suit les déclarations de conflits d'intérêts et propose les mesures d'accompagnement ;
- rend compte annuellement au conseil d'administration.

Article 8. Rôle du contrôle interne

La fonction de contrôle interne, dans les conditions prévues par la Politique de gouvernance :

- intègre les risques de fraude et de corruption dans la cartographie des risques ;

- conduit des missions d'audit dédiées à la vérification de l'efficacité du dispositif ;
- évalue périodiquement les contrôles anti-fraude et anti-corruption ;
- propose des évolutions du dispositif.

Article 9. Rôle de l'agent comptable

L'agent comptable, dans le cadre des fonctions qui lui sont conférées par le règlement général sur la comptabilité publique :

- exerce les contrôles de régularité et de disponibilité prévus par les textes ;
- signale à l'ordonnateur toute irrégularité constatée ;
- collabore, dans le respect de ses obligations statutaires, aux enquêtes internes portant sur des faits susceptibles de constituer des atteintes à la probité.

TITRE III. CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE FRAUDE ET DE CORRUPTION

Article 10. Établissement de la cartographie

Une cartographie des risques de fraude et de corruption est établie annuellement par le contrôle interne, en concertation avec les responsables des directions et des guichets. Elle est validée par le directeur général et présentée au conseil d'administration.

Article 11. Domaines couverts

La cartographie couvre au minimum les domaines suivants :

Domaine	Illustrations de risques	Contrôles clés attendus
Instruction et sélection des projets	Favoritisme, conflit d'intérêts non déclaré, sélection biaisée d'un porteur, altération des scores d'évaluation	Grilles d'évaluation standardisées, revue croisée, déport, publication des résultats
Contractualisation	Rédaction de clauses défavorables au TGF, sous-traitance non autorisée, absence de clauses anti-fraude	Modèles-types validés par le service juridique, double signature, revue par le contrôle interne
Décassements	Paiements sans service fait, pièces justificatives falsifiées, comptes bancaires modifiés frauduleusement	Séparation ordonnancement/paiement, vérification indépendante du service fait, contrôle des IBAN
Marchés publics du TGF	Attribution non conforme, entente entre soumissionnaires, sous-évaluation ou majoration artificielle	Commission de passation, publication, seuils, audits post-attribution
Suivi d'exécution des projets financés	Falsification des rapports, décaissements non justifiés, absence de vérification terrain	Missions de suivi, audits externes obligatoires, contrôle de cohérence des livrables
Ressources humaines	Recrutement de complaisance, avancements indus, primes non justifiées	Appels à candidatures, comités de recrutement, grille salariale, contrat de performance
Trésorerie et comptes bancaires	Retraits en espèces non justifiés, comptes non déclarés, virements vers comptes personnels	Circuit comptable public, autorisations, rapprochements bancaires, audits

Domaine	Illustrations de risques	Contrôles clés attendus
Cadeaux, hospitalité, frais de représentation	Acceptation de cadeaux disproportionnés, frais personnels imputés au TGF	Politique cadeaux, seuils, registre, contrôles a posteriori
Systèmes d'information	Accès non autorisés, manipulation de données, détournement de flux automatisés	Gestion des habilitations, journalisation, sauvegardes, tests d'intrusion périodiques
Bénéficiaires et partenaires	Ayants droit non identifiés, listes de sanctions, blanchiment via projets fictifs	Vérification KYC, criblage anti-terrorisme, due diligence renforcée

Article 12. Actualisation et suivi

La cartographie est actualisée chaque année et à chaque événement significatif (survenance d'un cas avéré, changement de périmètre, évolution réglementaire). Chaque risque significatif est assorti d'un plan d'action de mitigation, dont le suivi est assuré par le contrôle interne.

TITRE IV. PRÉVENTION

Article 13. Sensibilisation et formation

Le TGF met en œuvre un dispositif de sensibilisation et de formation à la lutte contre la fraude et la corruption. Ce dispositif comprend :

- une formation d'accueil obligatoire pour tout nouvel agent et tout nouveau membre d'organe, portant sur la présente politique, la Charte d'éthique et le dispositif de signalement ;
- une formation périodique, au minimum annuelle, à l'attention de l'ensemble du personnel et des membres des organes ;
- des formations ciblées pour les fonctions particulièrement exposées, notamment les responsables opérationnels des guichets, le personnel financier et comptable, les personnels d'audit et de contrôle ;
- la diffusion régulière de communications thématiques sur les cas emblématiques, les évolutions réglementaires et les bonnes pratiques.

Article 14. Charte d'éthique et déclarations

Chaque personne intervenant au TGF signe, dans les trente (30) jours suivant sa prise de fonctions, une déclaration d'engagement au respect de la Charte d'éthique et de la présente politique. La déclaration est renouvelée annuellement pour les fonctions les plus exposées.

Article 15. Cadeaux, hospitalité et frais de représentation

Aucun cadeau, avantage, invitation ou hospitalité ne peut être sollicité, accepté ou offert par une personne intervenant au TGF, s'il est susceptible d'influencer, ou de paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Les seuils, exceptions et modalités de déclaration sont fixés par la politique cadeaux et hospitalité annexée à la Charte d'éthique. À titre indicatif, tout cadeau d'une valeur supérieure à un seuil fixé par cette politique doit être :

- refusé et retourné à son auteur ;
- à défaut, remis à l'administration du TGF et inscrit au registre des cadeaux et hospitalités ;
- déclaré au référent éthique dans un délai de sept (7) jours.

Article 16. Conflits d'intérêts

Le régime de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, prévu par la Politique de gouvernance et par la Charte d'éthique, s'applique intégralement. Toute personne participant à une décision au TGF est tenue à une obligation permanente d'identification, de déclaration et de déport.

Article 17. Vigilance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Le TGF met en œuvre les diligences requises par la législation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment :

- l'identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales avec lesquelles il contracte ou qu'il finance;
- le criblage contre les listes de sanctions nationales et internationales, y compris les listes des Nations unies, de l'Union européenne, et celles auxquelles les partenaires financiers du TGF font référence ;
- la vigilance renforcée à l'égard des opérations complexes, inhabituelles ou dépourvues de justification économique apparente ;
- la déclaration à la CENTIF-Togo de toute opération suspecte, dans les conditions prévues par la loi.

Article 18. Marchés publics

La passation, l'exécution et le règlement des marchés publics du TGF sont conduits dans le respect strict des règles applicables aux marchés publics des établissements publics et selon des procédures internes visant à prévenir les pratiques prohibées. Les procédures détaillées sont fixées par le manuel des marchés publics du TGF.

Article 19. Publication proactive

Le TGF publie proactivement, sur son site institutionnel :

- les résultats de ses appels à propositions ;
- la liste des projets financés, avec leurs objectifs, montants, bénéficiaires et résultats attendus ;
- les avis et attributions des marchés publics ;
- les rapports d'audit externe validés par le conseil d'administration ;
- les décisions d'exclusion de partenaires ou de bénéficiaires prononcées à titre définitif.

TITRE V. DÉTECTION

Article 20. Contrôles opérationnels

Des contrôles opérationnels sont intégrés à chaque étape des processus du TGF, dans les conditions détaillées par le Manuel de procédures. Ces contrôles comprennent notamment :

- les contrôles de séparation des tâches ;
- les contrôles de validation à plusieurs niveaux ;
- les rapprochements comptables et bancaires ;
- les revues croisées d'instruction et d'évaluation ;
- les contrôles automatisés dans les systèmes d'information.

Article 21. Signalements internes et externes

Les canaux de signalement prévus par la Politique de dénonciation constituent un moyen essentiel de détection des pratiques prohibées. Le référent éthique reçoit et traite les signalements dans les conditions prévues par cette politique.

Article 22. Missions d'audit et de contrôle

Le contrôle interne intègre systématiquement, dans son plan annuel, des missions dédiées à la détection des pratiques prohibées, notamment :

- l'audit thématique des cycles à risque élevé identifiés dans la cartographie ;
- l'audit d'opérations sélectionnées selon des critères d'échantillonnage risqué ;
- les audits de suivi post-attribution des marchés publics ;
- les audits de conformité des projets financés.

Article 23. Indicateurs d'alerte

Le contrôle interne et la fonction financière définissent, dans le cadre du Manuel de procédures, des indicateurs d'alerte permettant de détecter les situations anormales, notamment :

- les paiements présentant des écarts significatifs par rapport aux montants contractuels ;
- les fournisseurs récurrents dépassant un seuil de concentration ;
- les modifications de coordonnées bancaires en cours de contrat ;
- les retards ou anomalies dans la production des rapports d'exécution ;
- les évolutions atypiques des dépenses de fonctionnement.

TITRE VI. RÉACTION

Article 24. Traitement immédiat des faits présumés

Tout fait présumé de fraude ou de corruption détecté ou porté à la connaissance du TGF donne lieu, sans délai, aux mesures suivantes :

- saisine du référent éthique et information du directeur général ;
- préservation des éléments matériels et numériques susceptibles de constituer des preuves ;
- mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues par la Politique d'enquête et de sanction, notamment le gel provisoire des paiements et la suspension conservatoire ;
- ouverture d'une enquête préliminaire dans les conditions et délais prévus par la Politique d'enquête.

Article 25. Sanctions internes

Les sanctions internes applicables aux personnes reconnues auteurs de pratiques prohibées sont :

- pour les agents : les sanctions disciplinaires les plus élevées prévues par le règlement intérieur du personnel, en particulier le licenciement pour faute grave ou faute lourde ;
- pour les membres des organes : la proposition de révocation à l'autorité de nomination ;
- pour les tiers cocontractants : la résiliation aux torts, la mise en jeu des garanties, le recouvrement, et l'exclusion des futurs appels à propositions ;
- pour les bénéficiaires de financement : la résiliation de la convention, la restitution des sommes versées et l'exclusion.

Article 26. Recouvrement

Le TGF poursuit systématiquement le recouvrement des sommes indûment perçues, majorées des intérêts au taux légal et des frais engagés pour le recouvrement. Le recouvrement peut être obtenu à l'amiable ou par voie judiciaire. L'agent comptable prend les mesures conservatoires nécessaires dans les conditions du règlement général sur la comptabilité publique.

Article 27. Coopération avec les autorités judiciaires et administratives

Les faits susceptibles de constituer une infraction pénale sont transmis au procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article 40 du code de procédure pénale togolais. Les faits susceptibles de constituer un manquement à la probité sont, en outre, portés à la connaissance de la HAPLUCIA, dans les conditions prévues par la loi.

Article 28. Coopération avec les partenaires financiers

Lorsque les faits concernent des ressources apportées par un partenaire financier, le TGF informe ce partenaire selon les modalités prévues par l'accord de financement, notamment ses clauses d'audit, de lutte contre la fraude et de gestion des cas de non-conformité. Cette information est réalisée dans les délais et selon les canaux prévus par l'accord.

TITRE VII. COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS EXTERNES

Article 29. HAPLUCIA

Le TGF coopère pleinement avec la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La coopération porte notamment sur :

- la transmission des signalements portant sur des faits relevant de la compétence de la HAPLUCIA ;
- la communication des documents et informations sollicités par la HAPLUCIA dans le cadre de ses missions ;
- la participation aux actions de prévention et de sensibilisation menées par la HAPLUCIA.

Article 30. Cour des comptes et autres organes de contrôle

En application de l'article 28 bis du décret n° 2026-086/PC, le TGF est soumis au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat. Il transmet, à première demande, l'ensemble des documents nécessaires et met en œuvre les recommandations formulées, dans les délais convenus.

Article 31. CENTIF-Togo

Le TGF déclare à la Cellule nationale de traitement des informations financières toute opération suspecte, dans les conditions prévues par la législation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 32. Partenaires techniques et financiers

Le TGF coopère avec ses partenaires techniques et financiers dans les conditions prévues par les accords particuliers. Cette coopération inclut, le cas échéant, l'application des procédures de sanction des partenaires visant les entités jugées responsables de pratiques prohibées.

TITRE VIII. ÉVALUATION, RAPPORT ET AMÉLIORATION CONTINUE

Article 33. Évaluation périodique du dispositif

Le dispositif de lutte contre la fraude et la corruption fait l'objet d'une évaluation indépendante tous les trois (3) ans, sur mandat du conseil d'administration. L'évaluation porte notamment sur :

- l'exhaustivité et la pertinence de la cartographie des risques ;
- l'efficacité des contrôles opérationnels ;
- la performance des canaux de signalement ;
- l'adéquation des sanctions prononcées ;
- l'articulation avec les autorités externes ;
- la culture d'intégrité au sein du TGF.

Article 34. Rapport annuel

Un rapport annuel de synthèse est établi par le référent éthique, en coordination avec le contrôle interne. Il porte notamment sur :

- le bilan de la mise en œuvre de la présente politique ;
- les signalements reçus, la nature et le nombre des enquêtes ouvertes et des sanctions prononcées ;
- les sommes recouvrées et les mesures conservatoires ;
- l'état d'exécution du plan de formation ;
- les recommandations pour l'exercice suivant.

Le rapport est présenté au conseil d'administration et intégré, sous une forme synthétisée, au rapport annuel du TGF prévu à l'article 30 du décret.

Article 35. Amélioration continue

La présente politique fait l'objet d'une revue tous les trois (3) ans, ou à chaque évolution significative du cadre juridique applicable, notamment en cas d'adoption d'une législation nouvelle, d'un cas avéré révélateur d'une lacune, ou d'une évolution des standards internationaux.

Article 36. Documents d'application

La présente politique est complétée notamment par :

- le Manuel de procédures pour la prévention et la lutte contre la corruption et la fraude dans les opérations;
- la politique cadeaux et hospitalité annexée à la Charte d'éthique ;
- les procédures de vigilance en matière de blanchiment et de financement du terrorisme ;
- le manuel des marchés publics du TGF.

Article 37. Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration.

Fait à Aného, le

Le Président du conseil d'administration